事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号

損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　越川雅史

被　　告　村越祐民、市川市

令和７年６月４日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第４準備書面

被　　告　　村　越　祐　民

第１　令和４年４月２日付Twitter投稿が市長の職務として行われたものであること

1. 原告は、被告による令和４年４月２日付のTwitter投稿（以下「本件投稿」という）について、事実に基づかず、かつ著しく侮辱的・屈辱的な表現であり、通常の社会生活において投げかけられることのない言辞であるから、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為に当たり、原告の名誉感情が侵害されたと主張する。

2. この点については、すでに被告の第１準備書面において述べたとおり、本件投稿に一切の違法性は認められない。加えて、本件投稿は、市長としての職務遂行の一環として行われたものであるから、最高裁判所昭和３０年４月１９日判決に照らせば、公共団体が損害賠償責任を負うべき場面なのであって、公務員個人たる被告の責任は否定される（いわゆる官吏無答責）。この点についても、すでに指摘したとおりである。

3. それにもかかわらず、原告は令和７年４月１０日付「訴えの変更申立書」において、「市川市長としての職務を終えた現在においても上記Twitter（現Ｘ）アカウントの使用を継続していることからも明らかなように、プライベート用アカウントとして利用していたものであって、市川市長の職務に限定して利用していたわけではない。したがって、本件投稿は被告が私人としてインターネット上で発言したものであるから、被告市川市の国賠法上の責任とならない」と主張している。

4. しかしながら、このような主張は、到底首肯することはできない。けだし、令和４年４月２日時点において、被告が市長在職中であったことは客観的事実であるのにもかかわらず、退任後に当該アカウントを私人として使用するに至ったことをもって、本件投稿が遡及的に私人としての発言に転化し得るとする主張は、論理的整合性を著しく欠いているからである。

5. なお、被告は平成３０年１２月１３日の定例市議会において、他ならぬ原告に対し、「市長は通年にわたり市長としての職責を担っており、その職務を公的な時間と私的な時間に、あるいは公務と政務に区分することは意味を為さない」との趣旨の答弁を行っている（乙Ｂ第２０号証）。そうだとすれば、本件投稿もまた、当時の市長として明示的に職責を果たす過程で行われたものと解するのが自然である。

6. そもそも、本件投稿は、本件パワハラの実態や、それに対する市議会の不作為を指摘し、他市の先行事例を踏まえて条例制定の必要性を提起するものであり、その性質上、市政運営にかかる問題提起として明らかに市長の職責の範疇に属する。かかる内容の投稿を、被告が「私人として」行う合理的理由は存在せず、本件投稿が市長としての職務の一環として行われたことは明白である。

7. ましてや、多くの地方公共団体において、首長自らが、地方公共団体の公式アカウントとは別に、首長個人の公式Twitter（現X）アカウントを運用し、公務または政務に関する情報を日常的に発信し

ている実情があることからすれば、本件投稿についても、市長としての立場から発信されたものと受け止めるのが相当である。

8. 原告は、「行政の監視」を自身のライフワークと標榜し、公用車の利用状況や市長のスケジュール等について、継続的かつ反復的に情報開示を求めるなど、被告の行動を文字どおり常時監視し、被告の行動を詳らかに把握していた立場にある。そのような原告が、本件投稿を「私人としての発言」とすることに正当な理由は見出しがたい。

第２　いわゆる「対抗言論」と本件投稿の適法性

1. 本件投稿の内容は、以下のとおりである（甲第１９号証）。

> 『市川市でも条例制定を含めたパワハラ防止の取組が急務です。**@Koshikawaspirit**越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません。』

2. 本件投稿において、被告が「＠Ｋｏｓｈｉｋａｗａｓｐｉｒｉｔ」と原告のアカウントを明示的に打刻したのは、投稿後ただちに原告に通知が届くようにし、原告が即座に反論できる機会を提供するためであり、いわゆる「対抗言論」に配慮したものである。すなわち、一方的に非難を加えることを目的とするものではなく、むしろ原告からの反論を妨げないよう配慮していた点においても、本件投稿が「社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為」と評価されるような性質を有していないことは明らかである。

3. 害悪ある言論に対しては、被害を受けたとする者が、自らの言論によって応酬し、評価の回復を図ることが本来的に期待される対応であるとするのが「対抗言論」である。このことは、特に公人、すなわち公選議員等の社会的影響力を有する者に対して強く要請される。けだし、これらの者は、反論の機会や手段を他者よりも多く有

しているからこそ、言論による応酬を通じて、自らの評価を正す義務を負うべき立場にあるからである。

4. 被告と原告はいずれも首長あるいは市議会議員として、これまでも市議会において相互に言論で応酬してきた経緯があり、実際に原告は、本件パワハラに関連する被告ないし被告市川市の主張に対し、継続的かつ反復的に自らの反論を表明してきた。したがって、本件投稿がなされた当時も、「対抗言論」が機能しており、そのような状況において、仮に名誉感情を害する内容を含む表現がなされていたとしても、直ちに違法性を認めることは適当でない。

5. とりわけ、公人に対する論評については、憲法第２１条が保障する表現の自由の射程は、民主政における最重要課題たる「開かれた言論空間の確保」の要請からして、極めて広く解されるべきである。ゆえに、ある表現行為が名誉毀損に該当するとしても、その違法性を認めるには、「現実の悪意」すなわち、虚偽であることを認識していたか、あるいはその真偽について全く顧慮することなく表現行為に及んだことを、原告側において立証し得る特段の事情が認められない限り、名誉毀損の成立を安易に肯定すべきではなく、表現行為の萎縮を招くような司法判断は回避されなければならない、とは講学上確立した見解である。

6. この点、原告と被告は、市議会という公的言論空間のみならず、ＳＮＳ上においても、対等に言論で応酬し得る立場にあった。原告は、本件投稿に対して反論する手段を十分に有しており、実際に、Twitter(現X)、テレビ出演、市議会、インターネット、いちかわ市議会だより（乙B第２１号証）等を通じて、自らの「社会的評価の低下」を防ぐべく、本件パワハラが、被告によって「捏造」されたものであるとの反論を繰り返し表明してきた（甲第２－１号証、甲第２－２号証、甲第２１号証）。したがって、原告は、本件投稿に限ってのみ、自ら敢えて反論を行わなかったに過ぎない。

7. そして、被告の市長退任後も、２年間にわたり「捏造」との反論を市川市議会の内外で継続的かつ反復的に行い続けてきた事実に照ら

せば、むしろ原告の主張のみが、インターネットを含めた公的言論空間において支配的に流通している。したがって、それらの反論によって十分に「社会的評価」の低下が回復ないし向上したことが確認できる。この点についても、被告が第1準備書面においてすでに指摘したとおりである。

8. そもそも、名誉とは人に対する社会的評価を意味内容とし、それを侵害された者の社会的地位によって保護の程度は変わりうる。また、名誉権の権利としての性格からみると、ある人の社会的評価は本人にとっての価値のみならず、社会の利害をも構成しているから、公人に関する名誉権は保護の程度が弱まると解すべきである。

9. 公人とは、批判に晒される危険を引き受け、名誉を毀損された場合、メディアを通じて自力救済を行う手段を持つ者を指し、その手段を行使することで事実上の救済を自ら行う権利と義務とを有する。法的救済が得られなくとも、誤った事実が「思想の自由市場」に店晒しにされたままになるわけではなく、仮に虚偽の言説があれば、反論・訂正を行うことが公人には比較的容易だからである。

10. 原告は、先述のとおりの多様な手段を通じて継続的かつ反復的に「捏造」との自説を展開し、その結果として社会的評価の回復、さらには向上を現に果たしていた。にもかかわらず、あえて本件訴訟に及んだことは、言論による応酬が十分に行われていたにもかかわらず、これを敢えて司法の場に持ち込むことで、被告の発言を萎縮させ、経済的な打撃を与えることを主たる目的としていると解すべきである。したがって、本件訴訟は、公的言論への委縮効果を齎す訴権の濫用であり、いわゆるSLAPP（Strategic Lawsuit Against Public Participation）に該当する。

第３　結語

1. 以上の事情を総合すれば、本件投稿によって原告の名誉が違法に侵害されたとする主張は、何ら合理的根拠を有さず、名誉毀損の成立を肯定する余地は存在しない。従って、本件訴訟は直ちに棄却されなければならない。

2. なお、原告はいやしくも公人の一人であるから、「公益に関する職務に従事している限り、一種の危険負担、すなわち事実に基づく一定の批判を受けることを受忍しなければならず、法的救済をあらかじめ放棄したとも考えられるから、公人は名誉権保護の主張については一定の自制をするべき」との碩学の見解に留意されたいことを、念のため申し添える。

以　上